

1501190-50.2022.8.26.0616

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: Eduardo Messias Altemani

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Afirmou que está preso em razão de roubo que praticou.

Nesse contexto, diante do conjunto probatório, ficaram demonstradas a materialidade e autoria do crime de desobediência.

As provas existentes nos autos demonstram que foi proferida decisão judicial determinando não apenas o afastamento do réu da residência da testemunha José Santana, como a proibição de sua aproximação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08855-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501190-50.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501190-50.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131844/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24979786 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2131844 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DIEGO PEREIRA SANTANA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Messias Altemani

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

A pretensão do Ministério Público é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de desobediência ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 33/35, pelos documentos de fls. 199/200 e 31/32, bem como pelos depoimentos das testemunhas.

A autoria também é certa e a culpa recai sobre o réu, cuja negativa não é suficiente para afastar a sua responsabilidade.

O documento de fls. 199/200 demonstra que foi determinado, pela 2ª Vara Criminal desta Comarca de Poá, o afastamento do réu da residência que convivia com a testemunha José Guarnieri Santana, bem como foi determinado que ele mantivesse distância mínima de 100m da referida pessoa, sendo vedado manter contato com ela, seus familiares ou testemunhas. Por sua vez, o documento de fls. 31/32 demonstra que, no dia 21.06.2021, o réu foi pessoalmente intimado da referida decisão judicial. Todavia, o boletim de ocorrência de fls. 33/35 comprova que, no dia 15.05.2022, o réu descumpriu a ordem judicial em questão.

Por sua vez, a testemunha José Guarnieri Santana afirmou que foi ameaçado diversas vezes pelo réu, que é o seu sobrinho e residia no mesmo terreno que o seu. Em razão de tais ameaças, ele solicitou medidas protetivas a fim de proteger-se das ameaças do réu, as quais foram deferidas, sendo determinado ao réu que não se aproximasse de sua residência. Porém, no dia dos fatos, o réu descumpriu a referida medida, aproximando-se da sua casa e perturbando-o. Contudo, não conseguiu precisar a ameaça proferida pelo réu no dia dos fatos em questão.

As testemunhas Thiago Neves Maciel e Adalberto Fernandes Lima, policiais militares, afirmaram que, no dia dos fatos, receberam a notícia sobre descumprimento de medida protetiva. Chegando ao local, encontraram o réu, que estava nas proximidades da casa da vítima, em descumprimento da medida protetiva em questão. Na oportunidade, a vítima afirmou que o réu havia lhe perturbado.

O réu negou os fatos narrados na denúncia. Disse que em outras oportunidades já havia ameaçado a vítima, seu tio, mas nunca o agrediu fisicamente. Porém, no dia dos fatos, afirmou que não se aproximou da vítima, mas apenas passou em frente à casa dele, pois estava indo à residência de um amigo. Contudo, a vítima estaria o esperando para, então, prejudicá-lo. Porém, negou ter proferido qualquer ameaça, naquele momento, contra a vítima. Afirmou que está preso em razão de roubo que praticou.

Nesse contexto, diante do conjunto probatório, ficaram demonstradas a materialidade e autoria do crime de desobediência.

As provas existentes nos autos demonstram que foi proferida decisão judicial determinando não apenas o afastamento do réu da residência da testemunha José Santana, como a proibição de sua aproximação e manutenção de contato com referida pessoa. Também ficou demonstrado que o réu foi pessoalmente intimado desta decisão judicial, a qual dolosamente não a cumpriu, conforme demonstram o boletim de ocorrência de fls. 33/35 e os depoimentos das testemunhas em juízo.

Dessa forma, é certo que o réu desobedeceu, sem justa causa, ordem legal de funcionário público no regular exercício de suas funções, o que basta para a consumação do delito de desobediência.

Por fim, ressalte-se que a negativa do réu é genérica, não foi corroborada por nenhuma prova, bem como não é crível que a testemunha José estivesse esperando, até tarde da noite, sem qualquer motivo, que o réu passasse em frente a sua casa, apenas para acusá-lo injustamente.

Assim, a condenação do réu pelo crime de desobediência é de rigor.

Por outro lado, não ficou suficientemente demonstrado o crime de ameaça imputado ao réu.

Apesar de a testemunha José Guarnieri Santana afirmar que foi ameaçado pelo réu no dia do fatos, ele não comprovou efetivamente no que consistiram tais ameaças.

Nesse sentido, embora existam provas de que o réu descumpriu a ordem judicial de afastamento, aproximando-se da testemunha e perturbando-a, tanto que foi necessário o acionamento da polícia militar, não ficou demonstrada a prática de ameaça concreta pelo réu contra a testemunha. Por consequência, é de rigor a absolvição do acusado pelo crime de ameaça a ele imputado na denúncia.

Passo a dosar sua pena.

PENA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. I) Primeira fase de fixação da pena, circunstâncias judiciais: A) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes (fls. 187/191); B) Culpabilidade: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na conduta típica; C) Conduta social e personalidade do agente: nada de especial a ser considerado; D) Motivos, circunstâncias e consequências do crime: nada de especial a ser ponderado; E) Comportamento da vítima: nada a ser ponderado; PENA-BASE: ponderando as circunstâncias expostas, nos termos dos arts. 59 e 60 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado em 17 dias de detenção e 11 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. II) Segunda fase de fixação da pena, agravantes e atenuantes: o réu é reincidente (fls. 187/191), incidindo a agravante genérica prevista no art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a sua pena em 1/6 (um sexto), a qual passa para 19 dias de detenção e 12 dias-multa. III) Terceira fase de fixação da pena, causas de aumento e de diminuição: nada a ser considerado. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu, que se declarou soldador (fls. 10). Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no art. 44, II e III, do Código Penal, uma vez que, apesar da pena aplicada ao réu ser inferior a 4 (quatro) anos, ele é reincidente e possui maus antecedentes, circunstâncias que não autorizam a conversão da sua pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para:

A) CONDENAR o réu DIEGO PEREIRA SANTANA, qualificado nos autos (RG nº 35282340), à pena segregativa de 19 dias de detenção e à pecuniária de 12 dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no art. 330 do Código Penal; e

B) ABSOLVER o réu DIEGO PEREIRA SANTANA, qualificado nos autos (RG nº 35282340), da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Na hipótese de descumprimento injustificado das restrições impostas ao réu (art. 44, §4º, do Código Penal), este deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME SEMIABERTO (art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal).

Incabível a suspensão condicional da pena em razão do disposto no art. 77, I e II, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso, bem como as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.

O réu poderá recorrer desta decisão em liberdade, pois já se encontra solto por este processo e não existem, por ora, motivos que indiquem a necessidade da sua segregação cautelar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados". Publique-se e intime-se.

Poá, 16 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA